중대범죄피해자 보호 및 지원에 관한 지침

<중대범죄수사청 예규 제45호, 2026. 10. 29. 제정>

중대범죄수사청(인권·양성평등담당관), 02-2609-4079

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 범죄피해자보호법 등에 따라 중대범죄 행위로 인하여 피해를 입은 사람의 인권과 권리를 보호하고, 신체적·정신적·재산상 피해의 회복을 지원하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) ① 이 지침은 중대범죄수사청에서 수사하는 사건의 피해자 및 그 피해자의 배우자(사실상의 혼인관계를 포함한다), 직계친족 및 형제자매(이하 '범죄피해자'라 한다)에 대하여 보호 및 지원이 필요한 경우에 적용한다.

② 이 지침에서 말하는 "중대범죄"란 「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조, 「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제2조에서 정하는 중대범죄를 말한다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "범죄피해자"란 중대범죄로 인하여 생명·신체·재산 또는 정신적 피해를 입은 사람을 말한다.
2. "범죄피해자 보호"란 수사 과정에서 피해자의 안전과 인권을 보호하고 2차 피해를 방지하기 위한 조치를 말한다.
3. "범죄피해자 지원"이란 범죄피해자의 피해회복을 위하여 상담, 의료, 심리, 법률, 경제, 주거 등 필요한 지원을 받을 수 있도록 직접 지원하거나 관계 기관·단체 등에 연계하는 것을 말한다.
4. "연계"란 범죄피해자의 보호 및 지원에 필요한 서비스를 제공할 수 있는 경찰, 공소청, 지방자치단체, 범죄피해자지원기관 및 그 밖의 관계 기관·단체 등에 피해자를

연결하거나 필요한 조치를 요청하는 것을 말한다.

제4조(기본원칙) ① 중대범죄수사청은 범죄피해자의 인격과 의사를 존중하고 범죄피해자가 수사과정에서 불안이나 고통을 겪지 않도록 노력하여야 한다.

② 범죄피해자 보호 및 지원은 범죄피해자의 의사와 필요성을 우선적으로 고려하여 실시한다.

③ 중대범죄수사청은 자체적으로 제공하기 어려운 지원에 대해서는 관계 기관·단체와 적극적으로 협력하여 범죄피해자에게 필요한 지원이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

④ 범죄피해자에 대한 지원은 사건의 수사와 별개로 범죄피해자의 회복과 권리보장을 위하여 필요한 범위에서 실시한다.

제5조(중대범죄수사청의 책무) 중대범죄수사청은 범죄피해자의 보호와 피해회복을 위하여 다음 각 호의 사항을 적극적으로 추진하여야 한다.

1. 범죄피해자의 안전 및 인권 보호
2. 범죄피해자에 대한 권리 및 지원제도 안내
3. 범죄피해자의 보호 및 지원 필요성 확인
4. 관계 기관·단체에 대한 지원 연계
5. 범죄피해자의 2차 피해 방지
6. 경찰·공소청 등 관계 기관과의 협력
7. 그 밖에 범죄피해자 보호 및 지원을 위하여 필요한 사항

제2장 범죄피해자 보호 및 지원체계

제6조(범죄피해자 보호 및 지원 담당부서) ① 중대범죄수사청장은 범죄피해자 보호 및 지원 업무를 담당하는 부서를 지정하여야 한다.

② 담당부서는 범죄피해자 보호 및 지원 업무에 관한 정책의 수립·시행, 관계 기관과의

협력 및 직원 교육 등을 담당한다.

제7조(인권보호담당관의 임무) 인권보호담당관은 소속 청의 범죄피해자 보호 및 지원에 관한 업무를 총괄한다.

제8조(피해자 보호·지원 담당자) ① 소속 기관의 장은 범죄피해자 보호 및 지원 업무에 관하여 인권보호담당관실 소속 수사관을 피해자 보호·지원 담당자로 지정하여 운영한다.

② 피해자 보호·지원 담당자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 범죄피해자 상담 및 권리·지원제도 안내
2. 관계 기관·단체에 대한 지원 연계 및 연계 결과 확인
3. 범죄피해자 보호·지원 관련 통계의 작성 및 보고
4. 그 밖에 범죄피해자 보호 및 지원에 필요한 업무

제9조(피해자 보호·지원 공간) 중대범죄수사청은 범죄피해자가 수사 과정에서 안정된 환경에서 진술하고 상담받을 수 있도록 필요한 공간을 마련하도록 노력하여야 한다.

제10조(권리 및 지원제도 안내) ① 수사관은 범죄피해자에게 수사절차상 권리와 이용할 수 있는 보호·지원제도를 알기 쉽게 안내하여야 한다.

② 수사관은 범죄피해자의 연령, 장애, 국적, 언어능력 등을 고려하여 필요한 경우 통역, 보조인 또는 그 밖의 편의를 제공하거나 관계 기관에 연계하여야 한다.

제11조(상담 및 기록관리) ① 피해자 보호·지원 담당자는 범죄피해자의 보호 및 지원에 필요한 사항을 상담하고 별지 제2호 '상담기록부'를 작성하여 관리한다.

② 범죄피해자에 관한 기록은 관계 법령에 따라 안전하게 관리하고 목적에 필요한 최소한의 범위에서 이용하여야 한다.

제3장 수사과정에서의 피해자 보호

제12조(범죄피해자 보호 필요성 확인) 수사관은 범죄피해자의 연령, 신체·정신상태,

범죄의 특성, 가해자의 보복 또는 위해 가능성 등을 고려하여 범죄피해자에게 보호조치가 필요한지를 확인하여야 한다.

제13조(범죄피해자 조사 시 유의사항) ① 범죄피해자를 조사할 때에는 불필요하게 반복하여 진술하게 하거나 모욕감·수치심을 유발하는 질문을 하지 않도록 하여야 한다.

② 범죄피해자의 심리적 상태와 신체적 특성 등을 고려하여 조사 방법과 시간을 정하여야 한다.

제14조(신뢰관계에 있는 자의 동석) ① 수사관은 범죄피해자를 조사하는 경우 범죄피해자의 연령, 심신의 상태, 그 밖의 사정을 고려하여 범죄피해자가 현저하게 불안 또는 긴장을 느낄 우려가 있다고 인정하는 때에는 직권 또는 범죄피해자나 그 법정대리인·변호사의 신청에 따라 범죄피해자의 배우자, 직계친족, 형제자매, 가족, 동거인 또는 고용주 그 밖에 범죄피해자의 심리적 안정과 원활한 의사소통에 도움을 줄 수 있는 자(이하 "범죄피해자와 신뢰관계에 있는 자"라 한다)를 동석하게 할 수 있다.

② 범죄피해자가 19세 미만이거나 신체적 또는 정신적 장애로 인하여 사물을 변별하거나 의사를 결정할 능력이 미약한 경우에는 부득이한 경우가 아닌 한 범죄피해자와 신뢰관계에 있는 자를 동석하게 하여야 한다.

③ 이 경우 수사관은 신뢰관계에 있는 자로부터 별지 제3호 '신뢰관계자 동석확인서'를 제출받아 이를 기록에 편철한다.

제15조(피해자에 대한 정보 제공) ① 수사관은 범죄피해자를 조사하는 경우 다음 각 호의 정보가 기재된 별지 제1호 '범죄피해자 권리 및 지원제도 안내서' 1부를 범죄피해자에게 교부하여야 하고, 1부는 서식 하단의 확인자란에 범죄피해자의 서명·날인을 받아 사건기록에 편철한다.

1. 형사절차상 범죄피해자의 권리
2. 범죄피해자 보호·지원 제도

② 수사관은 범죄피해자의 피해상황·연령 또는 지능 등을 참작하여 범죄피해자의 보호자

(친권자, 후견인, 피해자를 보호ㆍ양육하거나 그러한 의무가 있는 자 또는 업무ㆍ고용 등의 관계로 사실상 피해자를 보호ㆍ감독하는 자) 또는 범죄피해자와 신뢰관계에 있는 자에게 정보를 제공하는 것으로 제1항에 따른 정보 제공을 갈음할 수 있다.

③ 제1항 내지 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 범죄피해자에게 정보를 제공하지 아니할 수 있다.

1. 경찰 등 수사기관이 이미 정보를 제공한 경우
2. 범죄피해자가 정보의 수령을 명시적으로 거부하는 경우
3. 범죄피해자의 소재가 불명인 경우
4. 기타 정보 제공이 곤란한 사유가 있는 경우

제16조(피해자 신원 및 개인정보 보호) ① 범죄피해자의 개인정보와 신원에 관한 사항은 관계 법령에 따라 보호하여야 한다.

② 범죄피해자의 개인정보를 관계 기관·단체에 제공하는 경우에는 법령상 근거가 있거나 범죄피해자의 동의를 받은 경우 등 필요한 범위에서 최소한으로 제공하여야 한다.

제17조(범죄피해자의 신상정보 보호) ① 수사관은 범죄피해자를 조사하는 경우에는 「가명조서·신원관리카드 작성에 관한 지침」에 따라 가명조서를 작성하거나 가명 진술서 등을 제출받는 등의 방법으로 그 신상정보 보호를 위해 최선을 다하여야 한다.

② 수사관은 의견서 작성 시 범죄피해자의 신상정보가 노출되지 않도록 범죄사실의 특정을 해하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 사항은 기재하지 아니한다. 다만, 신상정보 노출로 인한 2차 피해가 발생할 우려가 없는 것이 명백한 경우에는 예외로 한다.

1. 범죄피해자의 성(姓)을 제외한 이름
2. 범죄피해자의 신상정보를 노출할 위험이 있는 범죄장소의 구체적 지번, 건물번호, 공동주택의 동·호수 등 상세한 주소
3. 범죄피해자의 직업, 근무처 등 신상정보를 노출할 우려가 있는 사항

③ 수사관은 형사소송법 제200조의6, 제209조, 제87조에 따라 피의자의 변호인 또는

피의자가 지정하는 자에게 체포·구속의 통지를 하면서 범죄사실의 요지를 작성하는 경우에도 제2항의 규정을 참작하여 작성한다.

④ 수사관은 성폭력·가정폭력 범죄의 피해자를 조사하는 경우에는 제출된 증거자료 중 성적 수치심을 불러일으킬 수 있는 신체의 전부 또는 일부를 촬영한 사진이나 영상물(CD, 비디오테이프 등)은 사건기록과 분리·밀봉하여 사건기록 말미에 첨부하거나 압수물로 처리하는 등 일반인에게 공개되지 않도록 한다.

제18조(2차 피해 방지) 수사관은 피해자에게 사건과 관련한 불필요한 질문, 비난 또는 편견을 드러내는 언행을 하여서는 아니 되며, 수사 과정에서 2차 피해가 발생하지 않도록 노력하여야 한다.

제4장 관계 기관·단체와의 연계 및 협력

제19조(피해자 지원 연계) ① 중대범죄수사청은 범죄피해자가 필요한 보호 및 지원을 받을 수 있도록 관계 기관·단체에 연계할 수 있다.

② 제1항에 따른 연계는 다음 각 호의 기관·단체 등을 대상으로 한다.

1. 경찰
2. 공소청
3. 지방자치단체
4. 범죄피해자지원기관
5. 법률구조기관
6. 그 밖에 피해자에게 필요한 지원을 제공할 수 있는 기관·단체

제20조(피해자의 의사 존중 및 개인정보 제공) ① 피해자 지원 연계는 피해자의 의사를 최대한 존중하여야 한다.

② 긴급한 보호가 필요하거나 피해자의 생명·신체에 대한 위해를 방지하기 위하여 필요한

경우에는 관계 법령에 따라 필요한 범위에서 관계 기관에 정보를 제공할 수 있다.

제21조(경찰 등과의 협력) ① 중대범죄수사청은 피해자의 신변 안전, 긴급 보호, 보호시설 입소, 주거 이전 등 경찰의 조치가 필요한 경우 경찰에 필요한 조치를 요청하거나 연계하도록 노력하여야 한다.

② 피해자에게 긴급한 위해 우려가 있는 경우에는 지체 없이 경찰 등 관계 기관에 보호 조치를 요청하도록 노력하여야 한다.

제22조(공소청과의 협력) ① 중대범죄수사청은 사건의 공소제기 및 재판 과정에서 피해자 보호와 권리보장에 필요한 사항에 대하여 공소청과 협력하여야 한다.

② 수사사건을 공소청으로 송부하는 경우 피해자 보호 및 지원에 관한 사항이 필요한 범위에서 함께 전달될 수 있도록 하여야 한다.

제23조(범죄피해자지원기관과의 협력) 중대범죄수사청은 범죄피해자지원기관과 협력하여 범죄피해자가 상담, 의료, 심리, 경제, 법률 및 그 밖의 필요한 지원을 받을 수 있도록 연계하여야 한다.

제24조(지방자치단체 등과의 협력) 범죄피해자의 주거, 생계, 의료, 심리, 복지 등과 관련하여 지방자치단체 또는 관계 기관의 지원이 필요한 경우 해당 기관에 연계하거나 필요한 조치를 요청할 수 있다.

제25조(연계 결과의 확인) 피해자 보호·지원 담당자는 범죄피해자를 관계 기관·단체에 연계한 경우 필요한 범위에서 연계가 정상적으로 이루어졌는지를 확인하여야 한다.

제5장 수사절차 관련 정보 제공

제26조(수사절차 관련 정보 제공) 중대범죄수사청은 관계 법령과 업무 범위에서 범죄피해자가 자신의 사건 진행 상황 및 수사절차에 관한 정보를 알 수 있도록 필요한 정보를 제공하여야 한다.

제27조(정보제공의 종류 및 내용) 정보제공의 종류와 내용은 다음과 같다.

1. 사건접수배당: 사건접수배당일자, 사건번호, 담당수사관

2. 사건결정결과: 사건 송치 등 사건결정결과 및 그 일자

제28조(정보제공 시기 및 주체) ① '사건접수배당'은 수사관에게 사건배당이 완료된 이후 사건배당 담당 직원이 정보를 제공한다.

② '사건결정결과'는 사건을 결정한 즉시 담당수사관이 정보를 제공한다.

제29조(정보 제공의 제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 범죄피해자에게 제공하는 정보의 전부 또는 일부를 제한할 수 있다.

1. 수사에 중대한 지장을 초래할 우려가 있는 경우

2. 사건 관계인의 개인정보 또는 사생활을 침해할 우려가 있는 경우

3. 법령에 따라 공개가 제한되는 경우

4. 그 밖에 정당한 사유가 있는 경우

제30조(정보 제공 방법) 형사절차 정보의 제공은 별지 제4호 '사건결정결과 통지'에 의하여 서면으로 함을 원칙으로 하되, 구두, 전화, 문자메시지, 전자우편 또는 그 밖에 적절한 방법으로 할 수 있다.

제6장 취약피해자 등에 대한 특별한 보호

제31조(취약피해자에 대한 보호) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 범죄피해자에 대해서는 그 특성을 고려하여 특별한 보호 및 지원이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

1. 아동·청소년

2. 장애인

3. 고령자

4. 성폭력범죄 피해자

5. 가정폭력범죄 피해자

6. 스토킹범죄 피해자

7. 보복 또는 추가 피해의 우려가 있는 피해자

8. 외국인 등 의사소통에 어려움이 있는 피해자

9. 그 밖에 특별한 보호가 필요하다고 인정되는 피해자

제32조(특별 보호조치) ① 제31조에 따른 범죄피해자에 대해서는 조사 방법, 조사장소, 조사횟수 및 시간 등을 피해자의 특성에 맞게 조정하도록 노력하여야 한다.

② 필요한 경우 경찰, 의료기관, 상담기관, 보호시설 등 관계 기관·단체에 우선적으로 연계하여야 한다.

제7장 신고자·참고인 및 증인에 대한 보호

제33조(보호조치의 준용) 중대범죄의 신고자, 참고인, 증인 또는 그 밖에 범죄수사에 협조한 사람에 대하여도 신변안전 등 보호가 필요한 경우에는 관계 법령이 허용하는 범위에서 이 지침에 따른 피해자 보호에 준하여 필요한 조치를 할 수 있다.

제8장 홍보·교육·보고

제34조(피해자 보호·지원제도의 홍보) 중대범죄수사청은 범죄피해자가 이용할 수 있는 보호 및 지원제도를 쉽게 알 수 있도록 안내자료를 제작·배포하거나 중대범죄수사청 및 각 지방중대범죄수사청 홈페이지 등을 통하여 홍보하도록 노력하여야 한다.

제35조(직원 교육) 중대범죄수사청 및 각 지방중대범죄수사청은 소속 직원에게 피해자의 인권, 2차 피해 방지, 피해자 보호 및 지원제도 등에 관한 교육을 연 1회 이상 실시하도록 노력하여야 한다.

제36조(보고) 지방중대범죄수사청 피해자 보호·지원 담당자는 매달 범죄피해자 보호·지원 관련 통계를 다음 달 10일까지 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관에게 보고하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

〈별지 제1호〉

범죄피해자 권리 및 지원제도 안내서

1. 형사절차상 범죄피해자의 권리

○ 수사과정에서 사실관계나 양형(量刑)에 대한 의견 등을 진술하거나 증거자료를 제출할 수 있습니다.
○ 조사과정에서 현저히 불안·긴장을 느낄 우려가 있는 경우 신뢰관계자와 동석할 수 있습니다.
○ 성폭력·아동학대·장애인학대·스토킹·인신매매·특정강력범죄 피해자는 국선변호사 지원 요청을 할 수 있습니다.
○ 성폭력·아동학대범죄 피해를 당한 아동 및 장애로 인해 의사소통·표현에 어려움이 있는 경우 진술조력인의 조력을 받을 수 있습니다.
○ 사건진행상황 등 형사절차상 정보를 제공 받을 수 있습니다.

2. 범죄피해자 보호·지원 제도

지원유형	지원대상	지원내용
금전적지원	피해자, 배우자(사실혼 포함), 직계친족·형제자매	(범죄피해구조금) 유족 구조금, 장해 구조금, 중상해 구조금
	피해자, 배우자(사실혼 포함), 직계·4촌 이내 친족	(경제적지원) 치료비, 심리치료비, 생계비, 학자금, 장례비 등
	범죄신고자 등이나 그 친족	(특정범죄신고자 등 구조금) 치료비, 생활비, 이사 및 전직비용, 방범시설 설치비 및 경호에 필요한 비용 등
	피해자, 중대범죄신고자 또는 그 친족 등	(이전비) 보복을 당할 우려가 있는 경우 이사비용 실비
심리지원	피해자, 배우자(사실혼 포함), 직계·4촌 이내 친족	심리치료, 심리상담
		정신건강 치료비, 심리치료비
주거지원	피해자, 배우자(사실혼 포함), 직계친족·형제자매 범죄피해 방지·구조 등 활동으로 피해를 당한 자	국민임대주택 우선공급 등 저렴하게 임대
법률지원	피해자, 배우자(사실혼 포함), 직계·4촌 이내 친족	(법률상담) 법률적 상담 및 절차 신청 보조 등 조력
	피해자 또는 그 상속인 (형사사건 또는 가정보호사건)	(배상명령) 형사소송 절차에서 집행권원 확보
	피해자, 법정대리인, 변호인	(형사절차정보제공) 당해 사건 처분결과 등 형사절차 정보 통지
	피해자 본인	(신뢰관계인 동석) 피해자의 배우자, 형제자매, 가족, 변호사 등을 수사기관 진술이나 법정 증언시 동석
	성폭력·아동학대범죄 피해자, 장애 피해자 등	(피해자국선변호사 및 진술조력인) 성폭력범죄 피해자 등이 형사절차상 입을 수 있는 2차 피해 방어 및 법률적 조력 보장
신변보호	피해자, 중대범죄신고자 또는 그 친족 등	(위치확인장치) 보복을 당할 우려가 있는 경우 스마트워치 지원
	중대범죄신고자 등, 범죄피해자, 증인, 그 친족 등	(보호시설) 보복을 당할 우려가 있는 경우 신변보호를 위하여 일정기간 거주
	피해자 본인	(법정동행) 보복을 당할 우려가 있는 경우 수사기관이나 법정 출석 및 귀가시 직원 동행
	피해자, 신고자, 참고인, 그 친족 등	(순찰, 신변경호) 주거지 등 맞춤형 순찰, 일시적 신변경호
	강력범죄 피해자와 가족, 가정폭력 피해자 등	(임시숙소) 피해 직후 안전한 장소로 이동, 임시 거처 제공

○ **형사사법포털(www.kics.go.kr) 및 모바일 앱**을 통해 자세한 피해자지원 정보를 확인할 수 있습니다.
○ 위 제도의 **지원요건 및 지원대상, 구체적인 지원 내용**은 **공소청 통합콜센터(국번없이 1301) 또는 범죄피해자 지원센터(1577-1295), 관할 경찰서 피해자전담경찰관**에게 연락하시면 보다 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.

<위와 같이 정보제공을 받았음을 확인합니다.> 20 . . . **확인자** (인)

<기타 방법으로 제공한 경우> **구두□ 전화□ 팩스□ 우편□ 기타□** **담당자** (인)

〈별지 제2호〉

피 해 자 상 담 기 록 부

<table>
<tr><td colspan="2">상 담 일 자</td><td colspan="2">상 담 번 호</td><td colspan="2">피해자지원담당자</td><td colspan="2">(인)</td></tr>
<tr><td colspan="2">20 . . .</td><td colspan="2">제 호</td><td colspan="2">접수구분</td><td colspan="2">방문상담 ( )
전화상담 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="3">피
해
자</td><td>주 소</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>성 명</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">생년월일</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>직 업</td><td></td><td>휴대전화</td><td></td><td>남·여</td><td>연령</td><td>세</td></tr>
<tr><td>상
담
개
요</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>처
리
내
용</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

〈별지 제3호〉

신뢰관계자 동석 확인서

본인은 20 - 00000호 ○○○○ 피의사건의 피해자 ○○○와 신뢰관계에 있는 자로서 피해자 조사과정에 동석하였음을 확인합니다.

. . .

신뢰관계자 (인)

· 생년월일 :

· 주 소 :

· 휴대전화 :

· 피해자와의 관계 :

〈별지 제4호〉

사건결정결과 통지서

피의자 에 대한 피의사건을 아래와 같이 결정하였으므로 통지합니다.

년 월 일
○○지방중대범죄수사청
수 사 관 ㊞

사건번호	제 호		
결정일자	피의자	결정죄명	결정결과
. . .			

<중대범죄수사청 사건사무규칙 별지 제165호 안내 내용>

※ 불송치결정의 종류 안내

ㅇ 혐의없음 결정은 증거 부족 또는 법률상 범죄가 성립되지 않아 처벌할 수 없다는 결정입니다.

ㅇ 죄가안됨 결정은 피의자가 14세 미만이거나 심신상실자의 범행 또는 정당방위 등에 해당되어 처벌할 수 없는 경우에 하는 결정입니다.

ㅇ 공소권없음 결정은 처벌할 수 있는 시효가 경과되었거나 친고죄에 있어서 고소를 취소한 경우 등 법률에 정한 처벌요건을 갖추지 못하여 처벌할 수 없다는 결정입니다.

ㅇ 각하 결정은 위 세 결정의 사유에 해당함이 명백하거나, 고소인 또는 고발인으로부터 고소·고발 사실에 대한 진술을 청취할 수 없는 경우 등에 하는 결정입니다.

※ 불송치결정에 대한 이의신청 제도 안내

ㅇ **불송치에 대한 이의신청**: 「형사소송법」 제245조의7

– 불송치 결정 통지를 받은 고소인등(고발인은 무고죄 등「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」제53조의2에 명시된 범죄를 고발한 경우만 해당합니다)은 통지를 받은 날부터 3개월 이내(정당한 사유가 있는 경우 6개월 이내까지 연장 가능)에 담당 수사관이 소속된 지방중대범죄수사청의 장에게 이의를 신청할 수 있습니다. 이의신청을 받은 경우 수사관은 사건을 검사에게 송치합니다.

* 이의신청을 위하여 수사 관계 기록의 열람 또는 등사를 사법경찰관 또는 검사에게 신청할 수 있으며, 이의신청서 서식은 이 통지서에 첨부된 것을 사용할 수 있습니다.

※ 권리 보호를 위한 각종 제도 안내

□ **수사에 대한 시정조치요구 등**

ㅇ **시정조치요구**: 공소청 민원 대표전화번호(국번없이 1301), 「형사소송법」 제197조의3

– 수사관의 수사과정에서 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이 있는 경우 검사에게 구제를 신청할 수 있습니다.

ㅇ **수사 심의신청**

– 수사과정 및 결과에 이의가 있는 경우 담당 수사관이 소속된 지방중대범죄수사청 수사심의담당관실(중대범죄수사청의 경우 인권·양성평등담당관실)에 심의를 신청할 수 있습니다. 이 경우 수사가 종결된 사건에 대해서는 결과 통지를 받은 날부터 90일 이내에 신청해야 합니다. 다만, 입건 전 조사나 수사에 영향을 줄 수 있는 새로운 증거 또는 사실이 발견된 경우 또는 증거 등의 허위·위조 또는 변조를 인정할 만한 상당한 정황이 있는 경우는 결과 통지를 받은 날부터 90일 이후에도 심의신청이 가능합니다.